

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 190

El día viernes 7 de junio de 2013, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente el representante del DEM

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Graciela Merlo y Nazareth Paz Margonari.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de acta anterior
- Posturas de la Instituciones en relación al proyecto Azurey - Borrador de dictamen.
- Corredor Illia e Yrigoyen
- Junta de Patrimonio: informe sobre calesita

- Ingreso de expediente desde la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes a la Junta de Patrimonio Municipal: "Proyecto sujeto a concertación facultativa, ampliación de las instalaciones del Centro Parroquial Margarita A de Paz"

En primer lugar los concejales comentan que se aprobó en primera lectura la ordenanza de concertación para el Estadio del Club de Pesca. El mismo fue aprobado por unanimidad, incluyendo las acotaciones del CPUA.

Se da lectura al acta de la reunión anterior. Los presentes acuerdan con el contenido.

El presidente, Gustavo García Setti felicita a las concejales integrantes del CPUA que asistieron a la charla sobre planificación urbana participativa en la Facultad de Arquitectura de la UNC, donde expusieron el caso de Villa Carlos Paz y la experiencia del CPUA. Merlino comenta que les llegó la invitación al Concejo de Representantes.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día. Postura de las instituciones sobre el proyecto constructivo de Azurey.

El Colegio de Ingenieros opina que la esquina debe ser tratada como AC2, PB más 2 pisos y amenities, con los retiros laterales en vez de retiros sobre Av. San Martín. No acuerdan con el proyecto presentado de PB y seis pisos. García Setti explica que lo que pueden construir el terreno expropiado son 800 metros aproximadamente de acuerdo al FOS y los retiros vigentes, por lo tanto, plantean que esos mismos metros cuadrados se trasladen al terreno del proyecto. Con AC2 obtendrían mucho más rendimiento que si se quedaran con su terreno.

Eduardo Vega, por el Colegio de Técnicos Constructores expresa que el proyecto debería ser tratado como si estuviera en zona AC3, ya que con el escalonamiento a 45° va perdiendo metros cuadrados edificables.

La Directora de Planeamiento dice que en la ordenanza no está previsto el escalonado en las esquinas, es sólo para el piso de amenities. Al concertar se puede pedir el escalonamiento completo sobre el parque. Bina comenta que recibió una nueva presentación, que consiste en el mismo proyecto con las medidas y superficies que faltaban, proponen construir 7200 metros. Los propietarios quieren el rechazo o las

observaciones por escrito a fin de poder concertar si continúa el proceso de expropiación. En el informe de Planeamiento, la altura es AC3, pero exigiendo que se escalone. Agrega que o se les permite construir o se les paga el terreno expropiado.

Verdinelli cree que deberían adjuntar a la documentación, el valor oficial por escrito de los 800 metros cuadrados expropiados y de lo que se puede construir actualmente, como marco para la concertación. El canje es construir los mismos metros que pierden, sobre el terreno que les queda, como plantean los ingenieros. Bina dice que deben tener en cuenta que es diferente el valor de la PB.

Ana Margonari lee la postura de CEPIA, consideran que el Municipio debería expropiar ambos terrenos, recuperar la costanera hasta el centro para uso de la sociedad de Villa Carlos Paz.

Verdinelli pregunta de dónde surge la valuación del terreno por 2 millones de dólares. Consulta si es en relación a lo que se permite construir de acuerdo al Código de Edificación, que son sólo PB y un piso. La valuación de los terrenos de acuerdo al índice de edificabilidad, en el caso de las viviendas individuales puede llegar hasta un 30 por ciento del valor del terreno, y en el caso de las viviendas colectivas, puede ser un 10 o 15 por ciento.

Hugo Bartmus indica que los precios de referencia se tomaron en base a los valores en que se vendieron otros lotes en la misma zona, sumado a la ubicación y potencialidad del lote. Actualmente las propiedades perdieron un 30 por ciento su valor, ya que también influye la situación económica del momento. Los valores no son estables y se ven afectados por la situación económica.

Liliana Bina expresa que el tratamiento de la esquina debe ser como un proyecto urbano integral. El Estadio del Club de Pesca ya lo dan por aprobado, por eso hay que verlo en conjunto. Por un principio de coherencia en la interpretación, no deberían ajustarse al Código de Edificación, se trata de una concertación entre el Municipio y dos privados. Es coherente que se plantee que debe ser todo parque, pero si aceptaron las reglas del juego, ahora hay que concertar. Propone revisar el proyecto urbano, incluido el quiosco que queda en el medio. La tasación la realizará en su debido momento el Consejo de Tasación. Están en vías de llegar a un acuerdo con el propietario de la esquina. Por una cuestión de espacialidad, podrían sumar a la propiedad que queda al medio, serían tres volúmenes, deben decidir para los tres. Los presentes debaten al respecto.

Cristina Frenquelli acota que sigue vigente la norma que establece que una propiedad adquiere los derechos del vecino con el que comparte la medianera.

Eduardo Vega señala que el límite es el AC3. No igualar al Club de Pesca, porque se trata de viviendas colectivas en PH. Coincide que la altura de la medianera genera derechos. Deben dar límites y parámetros.

Verdinelli expresa que para poner en marcha un mecanismo de concertación, deben partir de elementos concretos, por un lado la tipificación por lo que permite la norma en esa zona y por el otro los valores en pesos. La propuesta del Colegio de Ingenieros los encamina hacia el cómo; cree que es necesario comparar metros cuadrados de construcción con metros cuadrados de terreno. La concertación es una negociación, la base es lo que establece el Código para la zona ACI.

Eduardo Vega considera que lo están igualando el proyecto de Azurey al Club de Pesca pero no es lo mismo, se trata de un emprendimiento privado que va a construir y vender departamentos. Si el municipio no tiene el dinero para expropiar, es necesario concertar. Acuerda con que sea tratado como AC3, con eso ya le están dando mucho más de lo que pueden hacer actualmente.

Bina disiente con Vega, considera que ambos son emprendimientos privados y tienen fines de lucro. Dice que deben focalizar el tema urbano espacial. En Villa Carlos Paz, en el centro vale mucho más la planta baja que la planta alta, por su uso comercial. Viéndolo como proyecto urbano pueden hacer un gradiente desde el Club hacia la esquina, a fin de mitigar el impacto del estadio en esa cuadra. Propone que se revisen las ACI, y que todas pasen a ser áreas de concertación.

Raquel Merlino cree que el Club es un caso diferente por su función social y porque tiene la aceptación de la población. Acuerda con concertar las áreas institucionales ACI.

El presidente resume las propuestas debatidas hasta el momento, que van desde AC2 a AC3, con aterrazamiento y complementando con el tratamiento del terreno del medio como proyecto urbano.

Merlino dice que deberían conocer cuál es el valor real del terreno expropiado para tener un parámetro. Bina indica que deben establecer un criterio, pensarlo como proyecto urbano, que aporte algo al área central. La altura del estadio deberían compensarla con un escalonamiento al lado.

Los presentes observan la imagen satelital de la zona, analizan las distintas posibilidades. Debaten al respecto. Vega dice que la ordenanza no puede ir en contra de la ley de medianeras. Comentan el caso de la Galería y el edificio Strada.

Verdinelli considera que las ACI podrían estar sujetas a concertación para resolver el problema que hoy es de Azurey pero mañana puede ser de otros terrenos. Eso les facilitaría la ampliación del edificio municipal sobre calle Liniers. Se requiere tipificar el proyecto urbano y decir que los parámetros para manejarse van a ser tales o cuales, propone que la Unidad Técnica se aboque a este tema.

Martínez les recuerda que en su momento se declaró esa zona como ACI para bajar el valor del suelo y poder expropiarlos. La propuesta de pasarlo a concertación elevaría el valor del suelo.

Bina señala que Azurey ya tiene una ordenanza aprobada que le permite concertar. En su momento, la norma del AC5 se hizo para reducir el valor del suelo para poder expropiar y hacer el parque de la Municipalidad. Hoy la historia es diferente. Es necesario adaptarse al nuevo enfoque, hay una nueva realidad a tener en cuenta de acuerdo a las decisiones que se fueron tomando, el municipio dio de baja la expropiación, aprobó el estadio y se hizo una ordenanza de concertación. Ya no existe más el parque, y se cortó la continuidad del espacio verde. Es necesario darle a los propietarios los parámetros para saber qué pueden proyectar. Desde la Dirección de Planeamiento les harán una recomendación.

Vega reitera que si encuadran el proyecto como AC3, ya le están dando mucho. Comentan que esa zona era AC5, nunca se pudieron hacer torres en ese terreno.

Amalia Gómez dice que no pondría toda el ACI como concertación, dado que las casas que dan a Av. Uruguay ya están consolidadas y el Casino también, no cree que se renueven.

Manifiestan el temor que si no se llegara a construir el Estadio del Club de Pesca, les quedará aprobado el edificio de Azurey en la esquina.

Verdinelli manifiesta que tipificando el proyecto urbano pueden impulsar aquellos emprendimientos que favorecen a la ciudad. Propone ir tratando los proyectos dentro de esos parámetros para resolver este y otros problemas.

García Setti dice que deberían tomar una definición sobre el caso de Azurey, AC2 o AC3. Y luego hacer la propuesta normativa para el sector de ACI, en un paso posterior, para no dilatar más la definición del caso de Azurey.

Bina coincide con el presidente, cree que deben tomar una decisión por respeto al vecino, definir la recomendación y los parámetros para que puedan avanzar en su proyecto.

Vega cree que es válido el planteo, ya que analizarlo como ACI es un retroceso. Deben definir si es AC2 o AC3.

Martínez dice que hay que tener en cuenta que cuando plantean modificaciones de uso y densidad, deben pensar en la carga social y funcional de esos nuevos usos, más allá del problema particular de una persona. Se requieren adecuaciones, por ejemplo en los aspectos viales. Si bien traen beneficios para la sociedad en algunos aspectos, se pregunta cómo amortiguan el impacto negativo del uso en la zona. En esta evaluación, no deben dejar de lado lo funcional, que es un aspecto que luego deberá resolver el gobierno y, en definitiva, la sociedad de Villa Carlos Paz.

Vega considera que el impacto más grande será el vial, por el tránsito y los estacionamientos. Es necesario realizar un estudio al respecto, se lo puede solicitar a la Dirección de Obras Privadas.

Liliana Bina acuerda con el concepto, pero cree que es extemporáneo. Ya se aprobó la concertación del Club de Pesca y no se realizó ningún estudio vial, la congestión va a estar de todas formas. Pide una respuesta concreta para Azurey.

El presidente propone que voten para poder definirlo.

C. Frenquelli por el Colegio de Arquitectos vota por AC3, con escalonamiento sobre el parque. Y agrega que se trata de una de las esquinas más importantes de la ciudad, al cuantificar el valor de esos metros deben tener en cuenta lo que significa recuperar una parte de ese espacio verde, cree que concertar la expropiación de ese terreno es un hecho muy positivo a nivel urbano.

Amalia Gómez coincide con Frenquelli, y opina a título personal, que debería ser AC3 a fin de mitigar el impacto del estadio del Club de Pesca, dándole igual tratamiento al terreno que queda al medio. Además deberían darles los mismos condicionantes que le hicieron al Club en cuando a cotas y estacionamientos.

Vega expresa que como no se puede expropiar todo, acuerda con tomar como parámetro el AC3 para la concertación, con todo lo que ello implica. Y tener en cuenta los condicionamientos de la ordenanza 4021. Estos proyectos le van a dar una continuidad comercial a San Martín, que no se podría lograr si fuera parque.

Hugo Bartmus, de la Asociación Inmobiliaria, también opina a título personal. Entiende que dado el proyecto del Club de Pesca, la esquina debería ser considerada como AC3 y ver la propuesta de la propiedad del medio para integrarla. No se puede comparar con otras concertaciones, son casos puntuales.

Bina expresa que al Club de Pesca le piden el 1 por ciento de 70 millones de pesos, que serían unos 700.000 pesos, mientras que a Azurey le están pidiendo 800.000 dólares. Esa es la diferencia entre el público y el privado. Pediría que la planta baja sea permeable y comercial.

García Setti desde el Colegio de Ingenieros aclara que no están diciendo que se coloquen los 800 metros cuadrados sobre la última planta, sino que sea AC2. Pueden construir en ambos terrenos 2300 metros y aplicando la normativa del AC2 llegarían a 3000 metros cuadrados. Si la norma es el AC3 no ganan muchos metros más por el escalonamiento pero se irían a un piso más.

El presidente solicita a la UT que elabore el dictamen con las diferentes posturas.

Amalia Gómez agrega que al teatro en PB y 3 pisos lo pueden resolver tranquilamente, no necesitan seis plantas. Siendo las 10:50 se retiran Hugo Bartmus y Eduardo Vega.

Pasan a tratar el tema del corredor Iliá. Los presentes comentan al respecto. El Colegio de Ingenieros acota que esa zona no tiene cloacas.

Siendo las 11:00 se retira Ana Margonari.

Ingresa un expediente desde la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes, dirigido a la Junta Municipal de Patrimonio. Solicitan opinión antes de la aprobación en primera lectura, sobre el proyecto del Centro Educativo Parroquial Margarita A, de Paz. No hay acuerdo al respecto en el Concejo de Representantes por ello solicitan la opinión de la Junta. Comentan el proyecto entre los presentes, lo que se puede hacer de acuerdo a la ordenanza y lo que proponen desde la institución.

Siendo las 11:10 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura al acta de la reunión anterior. Los presentes acuerdan con el contenido.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día. Postura de las instituciones sobre el proyecto constructivo de Azurey.

El Colegio de Ingenieros opina que la esquina debe ser tratada como AC2, PB más 2 pisos y amenities, con los retiros laterales en vez de retiros sobre Av. San Martín. No acuerdan con el proyecto presentado de PB y seis pisos. García Setti explica que lo que pueden construir en el terreno expropiado son 800 metros aproximadamente de acuerdo al FOS y los retiros vigentes, por lo tanto, plantean que esos mismos metros cuadrados se trasladen al terreno del proyecto.

E. Vega, por el Colegio de Técnicos Constructores expresa que el proyecto debería ser tratado como si estuviera en zona AC3, ya que con el escalonamiento a 45° va perdiendo metros cuadrados edificables.

La Directora de Planeamiento dice que en la ordenanza no está previsto el escalonado en las esquinas, es sólo para el piso de amenities. Al concertar se puede pedir el escalonamiento completo sobre el parque. Los propietarios quieren el rechazo o las observaciones por escrito a fin de poder continuar.

Verdinelli cree que deberían adjuntar por escrito a la documentación, el valor oficial por escrito de los 800 metros cuadrados expropiados y de lo que se puede construir actualmente, como marco para la concertación. El canje es construir los mismos metros que pierden, sobre el terreno que les queda, como plantean los ingenieros.

A. Margonari lee la postura de CEPIA, consideran que el Municipio debería expropiar ambos terrenos, recuperar la costanera hasta el centro para uso de la sociedad.

Verdinelli pregunta de dónde surge la valuación del terreno por 2 millones de dólares. Consulta si es en relación a lo que se permite construir de acuerdo al Código: PB + 1.

Bartmus indica que los precios de referencia se tomaron en base a los valores en que se vendieron otros lotes en la misma zona, sumado a la ubicación y potencialidad del lote. Actualmente las propiedades perdieron un 30 por ciento su valor, ya que también influye la situación económica del momento. Los valores no son estables y se ven afectados por la situación económica.

Bina expresa que el tratamiento de la esquina debe ser como un proyecto urbano integral. El Estadio del Club de Pesca ya lo dan por aprobado, por eso hay que verlo en conjunto. Por un principio de coherencia en la interpretación, no deberían ajustarse al Código de Edificación, se trata de una concertación entre el Municipio y dos privados. Propone revisar el proyecto urbano, incluido el quiosco que queda en el medio. Están en vías de llegar a un acuerdo con el propietario de la esquina. Frenquelli acota que sigue vigente la norma que establece que una propiedad adquiere los derechos del vecino con el que comparte la medianera.

Vega señala que el límite es el AC3. No igualar al Club de Pesca, porque se trata de viviendas colectivas en PH. Coincide que la altura de la medianera genera derechos. Deben dar límites y parámetros.

Verdinelli expresa que para poner en marcha un mecanismo de concertación, deben partir de elementos concretos, por un lado la tipificación por lo que permite la norma en esa zona y por el otro los valores en pesos. La propuesta del Colegio de Ingenieros los encamina hacia el cómo; cree que es necesario comparar metros cuadrados de construcción con metros cuadrados de terreno. La concertación es una negociación, la base es lo que establece el Código para la zona ACI.

Vega considera que lo están igualando el proyecto de Azurey al Club de Pesca pero no es lo mismo, se trata de un emprendimiento privado que va a construir y vender departamentos. Acuerda con que sea tratado como AC3, con eso ya le están dando mucho más de lo que pueden hacer actualmente.

Bina disiente con Vega, considera que ambos son emprendimientos privados y tienen fines de lucro. Dice que deben focalizar el tema urbano espacial. En Carlos Paz, en el centro vale mucho más la planta baja que la planta alta, por su uso comercial. Viéndolo como proyecto urbano pueden hacer un gradiente desde el Club hacia la esquina, a fin de mitigar el impacto del estadio en esa cuadra. Propone que se revisen las ACI, y que todas pasen a ser áreas de concertación.

Merlino cree que el Club es un caso diferente por su función social y porque tiene la aceptación de la población. Acuerda con concertar las áreas institucionales ACI.

El presidente resume las propuestas debatidas hasta el momento, que van desde AC2 a AC3, con aterrazamiento y complementando con el tratamiento del terreno del medio como proyecto urbano.

Los presentes observan la imagen satelital de la zona, analizan las distintas posibilidades. Debaten al respecto. Vega dice que la ordenanza no puede ir en contra de la ley de medianeras.

Verdinelli considera que las ACI podrían estar sujetas a concertación para resolver el problema que hoy es de Azurey pero mañana puede ser de otros terrenos. Eso les facilitaría la ampliación del edificio municipal sobre calle Liniers. Se requiere tipificar el proyecto urbano y decir que los parámetros para manejarse van a ser tales o cuales, propone que la Unidad Técnica se aboque a este tema.

Martínez les recuerda que en su momento se declaró esa zona como ACI para bajar el valor del suelo y poder expropiarlos. La propuesta de pasarlo a concertación elevaría el valor del suelo.

Bina señala que Azurey ya tiene una ordenanza aprobada que le permite concertar. En su momento, la norma del AC5 se hizo para reducir el valor del suelo para poder expropiar y hacer el parque de la Municipalidad. Hoy la historia es diferente.. Es necesario darles a los propietarios los parámetros para saber qué pueden proyectar. Desde la Dirección de Planeamiento les harán una recomendación.

Vega reitera que si encuadran el proyecto como AC3, ya le están dando mucho. Comentan que esa zona era AC5, nunca se pudieron hacer torres en ese terreno.

Gómez dice que no pondría toda el ACI como concertación, dado que las casas que dan a Av. Uruguay ya están consolidadas y el Casino también, no cree que se renueven.

Verdinelli manifiesta que tipificando el proyecto urbano pueden impulsar aquellos emprendimientos que favorecen a la ciudad. Propone ir tratando los proyectos dentro de esos parámetros para resolver este y otros problemas.

García Setti dice que deberían tomar una definición sobre el caso de Azurey, AC2 o AC3. Y luego hacer la propuesta normativa para el sector de ACI, en un paso posterior, para no dilatar más la definición del caso de Azurey.

Bina coincide con el presidente, cree que deben tomar una decisión por respeto al vecino, definir la recomendación y los parámetros para que puedan avanzar en su proyecto.

Vega cree que es válido el planteo, cree que analizarlo como ACI es un retroceso. Deben definir si es AC2 o AC3.

Martínez dice que hay que tener en cuenta que cuando plantean modificaciones de uso y densidad, deben pensar en la carga social y funcional de esos nuevos usos, más allá del problema particular de una persona. Se requieren adecuaciones, por ejemplo en los aspectos viales. Si bien traen beneficios para la sociedad en algunos aspectos, se pregunta cómo amortiguan el impacto negativo del uso en la zona. En esta evaluación, no deben dejar de lado lo funcional, que es un aspecto que luego deberá resolver el gobierno y, en definitiva, la sociedad de Villa Carlos Paz.

Bina acuerda con el concepto, pero cree que es extemporáneo. Ya se aprobó la concertación del Club de Pesca. Pide una respuesta concreta para Azurey. El presidente propone que voten para poder definirlo.

C. Frenquelli por el Colegio de Arquitectos vota por AC3, con escalonamiento sobre el parque. Y agrega que se trata de una de las esquinas más importantes de la ciudad, al cuantificar el valor de esos metros deben tener en cuenta lo que significa recuperar una parte de ese espacio verde, cree que concertar la expropiación de ese terreno es un hecho muy positivo a nivel urbano.

Gómez coincide con Frenquelli, y opina a título personal, que debería ser AC3 a fin de mitigar el impacto del estadio del Club de Pesca, dándole igual tratamiento al terreno que queda al medio. Deberían darles los mismos condicionantes que al Club en cuando a cotas y estacionamientos.

Vega expresa que como no se puede expropiar todo, acuerda con tomar como parámetro el AC3 para la concertación, con todo lo que ello implica. Y tener en cuenta los condicionamientos de la ordenanza 4021.

H. Bartmus, también opina a título personal. Entiende que dado el proyecto del Club de Pesca, la esquina debería ser considerada como AC3 y ver la propuesta de la propiedad del medio para integrarla.

Bina expresa que al Club de Pesca le piden el 1 por ciento de 70 millones de pesos, que serían unos 700.000 pesos, mientras que a Azurey le están pidiendo 800.000 dólares. Esa es la diferencia entre el público y el privado.

García Setti desde el Colegio de Ingenieros aclara que no están diciendo que se coloquen los 800 metros cuadrados sobre la última planta, sino que sea AC2. Pueden construir en ambos terrenos 2300 metros y aplicando la normativa del AC2 llegarían a 3000 metros cuadrados. Si la norma es el AC3 no ganan muchos metros más por el escalonamiento pero se irían a un piso más.

El presidente solicita a la UT que elabore el dictamen con las diferentes posturas.

Ingresa un expediente desde la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes, dirigido a la Junta Municipal de Patrimonio, sobre el proyecto del Centro Educativo Parroquial Margarita A. de Paz.